

عقد تأمين حماية الأسرة

المؤسسة العامة السورية للتأمين

مديرية الحريق

(حصص)

— * —

رأس مالها : (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س

هاتف : (٩٩٠٢) فاكس : (٢٤٥٣١٧١)

ص.ب : (٢٢٧٩)



بموجب هذا العقد وبناءً على طلب المؤمن له الخطي والذي يعتبر جزء منه . تم الاتفاق بين المؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤمن له المذكور في جدول العقد بأنه لقاء دفع البديل المحدد في الجدول . فان المؤسسة تلتزم بالضمانات والشروط الواردة في هذا العقد ولأية شروط يتفق عليها الطرفان مستقبلاً وتعتبر جزء لا يتجزأ منه.

الأخطار المضمونة

القسم الأول :

تتعهد المؤسسة بتعويض المؤمن له بحدود مبلغ التأمين عن الأضرار المادية المباشرة التي تصيب بناء دار السكن المشاد بكامله من الحجر والاسمنت المسلح أو مافي حكمها ومحتويات هذه الدار الموصوفة حصراً" في جدول العقد وذلك أثناء وجودها فيه خلال مدة التأمين المحددة في الجدول والنتيجة عن الأخطار التالية :

- ١- الحريق و/أو الصاعقة و/أو الانفجار الناتج عن استعمال وسائل الطهي والإنارة والتدفئة (وفق الملحق المرفق).
- ٢- الشغب والإضرابات (وفق الملحق المرفق).
- ٣- سقوط أجسام الطائرات أو جزء منها.

القسم الثاني :

تتعهد المؤسسة بتعويض المؤمن له بحدود مبلغ التأمين عن الأضرار المادية المباشرة التي تصيب دار السكن ومحتوياتها المحددة في الجدول والنتيجة عن السرقة في الحالات التالية :

- ١- دخول السارق إلى مكان التأمين عن طريق الكسر و/أو الخلع و/أو التسلق.
- ٢- دخول السارق إلى مكان التأمين عن طريق استعمال مفاتيح مقلدة أو مصنعة.
- ٣- دخول السارق إلى مكان التأمين باستعمال العنف والتهديد أو محاولة القتل.

القسم الثالث :

تتعهد المؤسسة بموجب هذا العقد دفع التعويضات عن الأضرار التي يسببها المؤمن له للجوار شريطة أن يكون مسؤولاً عنها والنتيجة عن الأخطار المحددة في هذا العقد بنتيجة استعمال دار السكن المؤمن عليها حصراً" وبشرط أن لا تتعدى مسؤولية المؤسسة خمسون ألف ليرة سورية فقط بحادث واحد وعدة حوادث خلال السنة التأمينية الواحدة على أن لا تكون الأضرار والخسائر التي يطالب بها مضمونة بعقد تأمين آخر فان كانت ضمانات العقد الأخير لا تغطي كامل الأضرار اللاحقة به كجوار فان المؤسسة تلتزم بدفع الفرق على أن لا يتجاوز التعويض بأية حال المبلغ المحدد في هذا العقد.

القسم الرابع :

تتعهد المؤسسة بان تدفع التعويضات المحددة أدناه للمستفيدين المذكورين في العقد أو الورثة الشرعيين في حالة عدم تسمية المستفيد في حال وقوع حادث للأسرة نتيجة للأخطار المضمونة بهذا العقد كما يلي :

- ١- خمسون ألف ليرة سورية في حال وفاة المؤمن له أو إصابته بعجز كلي دائم.
- ٢- خمسون ألف ليرة سورية في حالة وفاة زوجة أو زوج المؤمن له أو إصابته بعجز كلي دائم / ولزوجة واحدة /.
- ٣- ألف ليرة سورية مقابل النفقات الطبية والمعالجة والاستشفاء للشخص الواحد من أفراد الأسرة وبعدد أقصى قدره خمسة أشخاص مهما بلغ عدد المصابين وبشرط أن تحصل الوفاة أو العجز الكلي الدائم خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحادث كحد أقصى.

الشروط العامة

المادة الأولى / الأخطار المستثناة من التأمين :

أ- لا يضمن هذا التأمين تعويض الهلاك أو الضرر المسبب أو الناشئ بصورة مباشرة أو غير مباشرة من :

- إحراق الأشياء المضمونة بأمر من السلطات العامة أو حريق مصدره من باطن الأرض.
- الهزات الأرضية والعواصف والأعاصير والفيضانات والنفثات الجوية الأخرى وحرائق الغابات والبراري.
- الحرب - الغزو - العدوان - العمليات العسكرية - الحرب الأهلية - اغتصاب السلطة - الأحكام العرفية - حالة الطوارئ.
- المواد والإشعاعات النووية.
- الأعمال العدائية من المؤمن له أو بتحريض منه أو بتواطؤه والسرقات المرتكبة من قبل أفراد أسرة المؤمن له أو الأشخاص الذين يقيمون معه أو موظفيه أو خدمه.
- السبائك والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة (المركبة وغير المركبة) والأوراق المالية والنقود الورقية والمعدنية ودفاتر الشيكات والمخطوطات والتصاميم وماشابه ذلك.
- التحف والأعمال الفنية التي تزيد قيمة الواحدة منها عن خمسة بالمائة من مبالغ التأمين الإجمالي للمحتويات ومجموعها عن عشرة بالمائة منه.

ب - لا يضمن هذا التأمين تعويض الأضرار غير المباشرة الناتجة عن الأخطار المضمونة كتعويض الإيجار وفوات المنفعة ومايتبع ذلك من نفقات وكذلك الهلاك أو الضرر الذي يلحق بالآلات والأدوات الكهربائية إذا كانت مسببة للحريق.

المادة الثانية / تهدم أو تصدع البناء :

كل تأمين على مبنى أو أي جزء في المبنى ينتهي فوراً عند تهدم أو تصدع المبنى مالم يكن هذا التهدم أو التصدع نتيجة لأحد الأخطار المضمونة بهذا العقد.

المادة الثالثة / التصريح الخاطي عن الممتلكات :

كل سهو عن التصريح أو تصريح خاطي من جانب المؤمن له الذي لم تثبت سوء نيته عن بيانات تتعلق بأية ممتلكات مؤمن عليها بموجب هذا العقد أو ببناء أو بمحل يحتوي على هذه الممتلكات وكان يهم الشركة معرفتها لتقدير الخطر يترتب عليها دفع التعويض بنسبة القسط المستوفى بموجب هذا العقد إلى مقدار القسط الواجب الدفع فيما لو تم التصريح عن تلك الممتلكات أو البناء أو المحل الذي يحتوي على هذه الممتلكات بشكل صحيح مالم يكن هذا السهو أو التصريح غير الحقيقي أساساً في قبول الخطر. حيث يسقط حقه نهائياً في التعويض.

المادة الرابعة / بذل الهمة المعقولة :

على المؤمن له اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الاعتيادية والمقبولة لضمان سلامة الأشياء المؤمنة وخاصة منها أحكام إغلاق النوافذ والأبواب في حالة عدم السكن.

المادة الخامسة / تعديل التأمين :

على المؤمن له إعلام المؤسسة خطياً " بأية تعديلات تترتب عليها زيادة في درجة الخطر المؤمن عليه تحت طائلة سقوط حقه بالتعويض.

المادة السادسة / عدم السكن :

تحدد فترة عدم السكن المقبولة في هذا العقد بثلاثين يوماً متصلة أو منفصلة خلال فترة التأمين ويوقف سريان التأمين إذا استمرت هذه الفترة أكثر من ذلك دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة ولا يدخل التغيب الذي لا يجاوز الثلاثة أيام في الحساب.

المادة السابعة / القاعدة النسبية :

إذا تبين حين وقوع حادث مضمون إن القيمة الفعلية للشيء المؤمن عليه تزيد عن مبلغ التأمين المحدد له في جدول العقد فإن المؤمن له يعتبر ضامناً نفسه بالفرق ويتحمل حصة نسبية من الضرر تعادل هذه الزيادة أما إذا تبين أن مبلغ التأمين يفوق القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه فإن المؤسسة لا تلتزم إلا بالقيمة الحقيقية له.

المادة الثامنة / الأخطار بالحادث :

يلتزم المؤمن له بمجرد وقوع حادث مضمون بهذا العقد أن يخطر المؤسسة والسلطات المختصة فوراً وأن يقوم بكافة الإجراءات اللازمة لوقف الضرر ومنع تفاقمه وأن يقدم إلى المؤسسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحادث بياناً مفصلاً بالخسارة والضرر مشغوفاً بما يثبت ذلك ما أمكن.

المادة التاسعة / تسوية التعويض :

للمؤسسة الخيار دون أن تكون ملزمة إما بدفع قيمة الخسارة أو الضرر أو أن تعيد الأشياء المؤمنة التي هلكت أو تضررت إلى حالتها قبل الحادث وذلك بإصلاحها واستبدالها كلياً أو جزئياً وفي جميع الأحوال تبقى مسؤولية المؤسسة في حدود مبلغ التأمين.

المادة العاشرة / الخبرة :

تسوى الأضرار بالتراضي أو تقدر من قبل خبيرين يختارهما الفريقان المتعاقدان وإذا لم يتفق هذان الخبيران فليختار خبيراً ثالثاً ويعمل الخبراء الثلاثة معاً ويقررون بأكثرية الأصوات. وإذا تخلف أحد الفريقين عن تسمية خبيره أو إذا لم يتفق الخبيران على تسمية الخبير الثالث فإن التعيين يتم من قبل قاضي الأمور المستعجلة وبناءً على طلب الفريق الأكثر عجلة ويدفع كل فريق إتعاب خبيره. أما أتعاب الخبير الثالث فتدفعها المؤسسة والمؤمن له مناصفة وللخبراء الحق بالاستعانة بمن يرونه مناسباً تتم إجراءات التسوية الودية قبل عرض الأمر على المحاكم.

المادة الحادية عشرة / مدة التأمين :

تحدد مدة التأمين في جدول العقد ولا تمدد إلا بإصدار ملحق بذلك.

المادة الثانية عشر / إعادة مبلغ التأمين إلى أصله :

في حالة تسديد أي تعويض من قبل المؤسسة عن حادث مضمون بموجب العقد فإن مبلغ التأمين للأموال المؤمن عليها يخفض فور التسديد بما يعادل هذا التعويض ويجوز للمؤمن له أن يطلب إعادة مبلغ التأمين إلى ما كان عليه مقابل أداء البديل المترتب عن المدة الباقية من فترة التأمين.

المادة الثالثة عشرة / إنهاء التأمين :

يحق للمؤمن له إنهاء التأمين في أي وقت بناءً على طلب خطي منه وفي هذه الحالة تحتفظ المؤسسة بالبديل عن المدة التي سري التأمين عليها على أساس المدة القصيرة. كما يحق للمؤسسة إنهاء التأمين بإخطار المؤمن له وبعد مضي أربعة عشر يوماً من تبليغه الأخطار وبهذه الحالة تعيد المؤسسة للمؤمن له نسبة من البديل عن المدة المتبقية على أساس عدد الأيام.

المادة الرابعة عشرة / الحلول في الحقوق :

يلتزم المؤمن له سواء قبل التعويض أو بعده بأن يعطي المؤسسة الصلاحية التي تطلبها وأن يسهل مهمتها من أجل إثبات حقاها أو حق من حلت محله قانوناً والتي تساعد في ملاحق الأشخاص الثالثيين على نفقتها والحصول منهم على التعويضات التي ترتب لها نتيجة دفعها التعويض للمؤمن له.

المادة الخامسة عشرة / التقادم :

يسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ومع ذلك لا تسري هذه المدة.

أ- في حال إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

ب- ففي حال وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه (ذو الشأن بموضوعه).

المادة السادسة عشرة / أحكام متفرقة :

١- يصرح المؤمن له إذا اتخذ محل إقامة مختار كما هو مبين في الجدول وتعتبر كافة التبليغات الموجهة إلى محل إقامته المذكور سواء وجد أو لم يوجد تبلغ أو لم يتبلغ سارية المفعول من تاريخها.

٢- جميع الإنذارات والإخطارات المتوجبة قانوناً استناداً لبنود هذا العقد تتم بواسطة البريد المسجل أو برقياً.

٣- يخضع هذا العقد لأحكام القوانين السورية وتحتصر صلاحية النظر في جميع الآثار الناتجة عنه بالمحاكم السورية في المركز الرئيسي للمؤسسة أو الفروع.